ٱلْأَرْبَعُونَ ٱلرَّمَضَانِيَةُ

لِلشَّيْخِ مُرَاد سَلَامَةَ المِصْرِيِّ

خَرَّجَهَا وَعَلَّقَ عَلَيْهَا

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُور ٱلصُّومَالِيِّ ٱلْبَاهِلِيِّ

✓ حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ لِلْمُحَقِّقِ

وَأَدِّ بِالْأَمَـانَـةِ الْعِـلْـمِـيَّـةْ ::بِـــلَا تَصَـــرُّفٍ وَلَا أَذِيَّـــةْ
وَإِنْ أَتَى خِطْأٌ فَلَكَ أَن تَذْكُـرْ :: صَوَابَهُ فِي هَامِشٍ وَلَا يَضُـرّْ
وَاعْتَادَ بَعْضُ النَّاسِ بِالتَّحْرِيفِ :: بِلَا تَدَبُّـرٍ وَلَا تَعَـــرُّفِ
وَعَلِقْ مَاتَـــرَاهُ مِـن تَوْجِيـــهٍ :: تَصْحِيـــحِ أَوْتَتْمِيمٍ أَوْ تَنبِيهٍ
هَـــذَا وَقَـدْ قِيلَ قَـدِيماً أَثْبِتِي :: الْعَـــرْشَ ثُمَّ نَاقِشْ بِالتَّثَبُّتِ

النَّاشِر: مَكْتَبَة فَتْحِ الرَّحْمَنِ:
مَقْدِشُو: جُمْهُورِيَة الصُومَال
تلْفون:
٦١٥٩٠٠١٨٨- ٦١٨٦٦٦٥٨٨- ٦١٢٦٦٢٢٤١-

لَا يُسْمَحُ تصْوِيرُهَذَاالْكتَاتِ أَوْأيّ جزْءٍ مِنْهُ
وَلَا تَسْجِيلُهُ بِأَيّ نِظَامٍ إِلِكْتَرَوْنِيّ
وَلَا التَصَرُّفُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُحَقِّقِ

الطَّبْعَةُ الأُولَى ١٤٤٢هـ - ٢٠٢١م

مقدمة المحقق

إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، ونَعُوذُ بِالله مِن شُرُورِ أنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، إِنَّهُ مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ اللهُمَّ فَصَلِّ وَسلِّمْ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَصَحَابَتِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ أَجْمَعِينَ، وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ﴾ [الأحزاب: ٧٠] ﴿ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧١] فإنَّ أصدقَ الحديث كتابُ الله وخيرَ الهدي هدىُ محمد ﷺ وشرَ الأمور محدثاتُها، وكلَّ محدثة بدعة وكلَّ بدعة ضلالة وكلَّ ضلالة في النار [أَمَّا بَعْدُ]: فَهَذِهِ تَعْلِيقَاتُ وَجِيزَةٌ وَتَحْرِيرَاتٌ لَطِيفَةٌ، وَتَخْرِيجَاتٌ بَسِيطَةٌ عَلَى كِتَابِ «الْأَرْبَعِينَ الرمضانية» لِلشَيخ سيد مراد سلامة المصرى وَشَحْتُهَا بِتَخْرِيجِ أَحَادِثِهَا آخِداً مِن رُوَادِهَا، وَزَيَنتُهَا بِاستِنبَاطِ مَسَائِلِهَا مِن أَقْوَالِ أَئِمَّتِهَا سَائِلاً الْـمَوْلَى تَبَارَكَ تعالى التَّوْفِيقَ بِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، فَإِنَّهُ ﷻ تَعَالَى: قَالَ ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجۡرَ مَنۡ أَحۡسَنَ عَمَلٗا ﴾ [الكهف: ٣٠] (١).

---

(١) **عَمَلِي فِي التَّحْقِيقِ:**

إن كان الحديث فى الصحِيحَيْنِ أو أحدِهِمَا اكْتَفَيْتُ بالْعَزْوِ إِلَيْهِمَا، وَإن كان فى غيرِهِمَا خَرَّجْتُه مِن مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَةِ ثُمَّ أنقُلُ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ صِحَةً وَضعْفاً ،ثُمَّ أُتْبِعُ ذَالِكَ: فِقْهَ الْأَحَادِيثِ مِن أَهَمِّ شُرُوحِ السُنَّةِ كَـ«شرح مسلم» للنووى، و«فتح البارى» للحافظ ابن حجر

تَعْرِيفُ الصَّومِ وَوُجُوبُهُ:

هو لغةً:الإمساكُ والكفُ عن كل شيء، يقال لمن سكتَ ولم يتكلم: صائم،

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: في قصة مريم قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا ﴾(١).

وَهُوَ في الشرع: فهو الإمساكُ عن الطَّعام والشراب والجماع.

والأصل في وجوبه: الكتاب، والسنة، والإجماع.

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾(٢).

ومن صحيح السنة:

١ـ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ(*) وَالْحَجِّ»(٣).

---

(١) [مريم:٢٦]

(٢)[البقرة: ١٨٥].

(*) فقهُ الحديث:

الحديث يدل على وجوب الصيامِ، وَأَنَّهُ رُكْنٌ كما قاله غيرُ واحدٍ مِن أَهْلِ العلم، وَقَالَ أعرابيٌّ لِرَسُولِ الله ﷺ أَخْبِرْنِي مَاذَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ، قَالَ: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ» أخرجهُ البخارى (١٨٩١) والنسائيُّ فى «المجتبى»رقم(٢٠٩٠)،

(٣) أخرجه أحمد (٢/١٢٠، رقم ٦٠١٥)، والبخاري (١/١٢، رقم ٨)، ومسلم (١/٤٥، رقم ١٦)، والترمذي (٥/٥، رقم ٢٦٠٩) وزَادَ أبويعلى فى«المسند» برقم(٢٣٤٩)

النهى عن الصوم قبل رمضان

٢ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ»(١)

= والطبرانيُ فى«الكبير» من حديث ابن عبَّاسٍ«فمن ترك واحدةً منهن كان كافراً حَلَالَ الدَّمِ» وقال الهيثميُّ: فى«المجمع» (٤٧/١) وإسْنادُهُ حسنٌ،أُنظر لازماً ، «طرح التثريب» (١٤٦/٢) وفى رواية: عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللَّهُ عز وجل فِى الإِسْلاَمِ، فَمَنْ جَاءَ بِثَلاثٍ لَمْ يُغْنِينَ عَنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِى بِهِنَّ جَمِيعًا، الصَّلاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ»أخرجه أحمد:فى«المسند»برقم(١٧٧٨٩) وأعَلَّهُ الهيثميُّ بابْنِ لهيعةَ فى«المجمع» (٤٧/١) وقال العلّامةُ الشَيْخُ شعيب:فى«تعليقه على مسند أحمد» (٣٢٨/٢٩) أحمد)) (٣٢٨/٢٩)إِسْنادُهُ ضعيف لِضعفِ ابْنِ لهيعة،قلتُ(الباهلِيُ) بل إِسْنادُهُ حسنٌ لِأَنَّهُ مِن رِوَايَةِ قتيبة بْنِ سَعِيدٍ عنهُ وَهْىَ ثابتة كما نَصَّ عليه الذَّهِبِيُّ

(١) فالْحَدِيثُ أخرجه: البخاري ٣/٣٥ (١٩١٤)، ومسلم ٣/١٢٥ (١٠٨٢) (٢١) وفى روايةٍ قال عمار بْنُ ياسرٍ «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ» البُخَارِيُّ:مُعَلَّقاً (٢٧/٣) وقال الحافظُ:فى«تغليق التعليق» (١٣٩/٣) حديث صحيح صححه الترمذيُّ وابْنُ خزيمة وابْنُ حبان .والبيهقيُّ.وقال الدارقطنيُّ: هَذَا إِسْنَاد حسن صَحِيح وَرُوَاته كلهم ثِقَات وَقَالَ الْحَاكِم بعد تَخْرِيجه هَذَا صَحِيح على شَرطهمَا وَلم يخرجَاهُ،وَقَالَ ابْنُ عبدِ البرِ:فى«الاستذكار» (٣٦٩/٣) وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وبن مسعود وبن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك. ومن التابعين سعيد بن المسيب وأبو وائل والشعبي وعكرمة وإبراهيم النخعي والحسن وبن سيرين. وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه وداود بن علي.والحجة في ذلك من طريق الأثر حديث عمار «قال من صام هذا اليوم – يعني يوم

٣ــ عَنِ البَرَاءِ رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ قَالَ:«كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ،

= الشك - فقد عصى أبا القاسم ﷺ»وقال النوويُ:فى«شرح مسلم» (١٨٦/٧) وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهورأنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين وقال الحافظُ:فى«الفتح» (١٢٠/٤) أخرج ابْنُ أبى شيبة بإسْنادٍ حَسَنٍ من طريق منصور عن ربعي أن عمارا وناسا معه أتوهم يسألونهم في اليوم الذي يشك فيه فاعتزلهم رجل فقال له عمار تعال فكل فقال إني صائم فقال له عمار إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكُلْ،ثُمَ قال:(أى الحافظُ) اُسْتُدِلَ به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قِبَل رأيه فيكون من قَبِيل المرفوع قال بن عبد البر هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك،قال الإمامُ التِرْمِذِيُّ: بعدَ تخريجه لأثر عمارٍ برقم(٦٨٦) وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ،وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ،وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرَّجُلُ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ،وقال ابْنُ المُلَقِن:فى«التَوْضِيح» (٦١/١٣)وفي «الإشراف» لابن المنذر: صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو إجماع من الأمة أنه لا يجب، بل هو منهي عنه، وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة صوم يوم الشك أنه من رمضان، منهم علي وعمر وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس وأبو وائل وابن المسيب وعكرمة وإبراهيم ، والأوزاعي والثوري والأئمة الأربعة وأبو عبيد وأبو ثور إسحاق. وفي "المحلى" عن ابن عمر والضحاك بن قيس أنهما قالا: لو صمنا السنة كلها لأفطرنا اليوم الذي يشك فيه .

وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لاَ وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ ،قَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، وَنَزَلَتْ: وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ﴾(١) » (٢)

٤ـ عن معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال:«أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ،وَسَاقَ الْحَدِيثَ، إِلَى أن قَالَ وَأَمَّا أَحْوَالُ الصِّيَامِ: فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ، وَصَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ثُمَّ إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِ الصيامَ فأنزلَ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾ [البقرة:١٨٣]

---

(١) [البقرة: ١٨٧].

(٢) فَالْحَدِيثُ رواه البخاري (١٨١٦) وأبو داود (٢٣١٤) والترمذي (٢٩٦٨) وأحمد (٤/ ٢٩٥)[قال زيدُ بْنُ أسلم وإبراهيم:فنَسَخ اللهُ ذلك، رواه الطبري ٢/ ١٧٢ (٢٧٥٣)، وعزاه في«الدر المنثور» ١/ ٣٥٨ لعبد بن حميد والطبري.و«شرح صحيح البخارى»لابن البطال(٤/ ٣٤)]

ثُمَّ أَنزلَ الله الْآيَة الأُخْرَى﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾[1] فَأَثْبَتَ اللهُ صِيَامَهُ عَلَى الْـمُقِيمِ الصَّحِيحِ، وَرَخَّصَ فِيهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَثَبَّتَ الْإِطْعَامَ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ، فَهَذَانِ حَوْلَانِ»[1].

٥ـ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ثلاث ليالٍ مضيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ تَّوْرَاةُ موسى فى سِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْفُرْقَانُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ» [2].

---

(١) [البقرة:١٨٥].

(١) وَالْحَدِيثُ رواه أبوداود (٥٠٧) وأحمد (٥/٢٤٦) والطبراني في«الكبير» (٢٠/١٣٢) رقم (٢٧٠) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (٢/٣٠١) والرواية الثانية لأحمد وصححها الحاكم ووافقه الذهبي وفيها ضعف، لكن تشهد لها أحاديث أخرى، وقال وكيع بن الجرَّاح:هذا إسْنادٌ فى غاية الصحة، وصححه ابن حبان، وابن حزم وابن دقيق العيد،ومغلطاى بن قُليجٍ ،«شرح ابن ماجه» (١/١٠٨٧)وصححه الحافظ ابنُ حَجَرٍ فى«تغليق التعليق» (٣/١٨٥) .

(٢) أخرجه أحمدُ فِى«مُسْنَدِهِ» رقمَ (١٦٩٨٤) وَالطبري في«تفسيره» (٢٨١٤) ، والطبراني في«الكبير» ٢٢/ (١٨٥) ، وفي «الأوسط» (٣٧٥٢) ، والبيهقي في«السنن» ٩/١٨٨، وفي«الأسماء والصفات»(ص ٢٣٣-٢٣٤، وفي«شعب الإيمان» (٢٢٤٨) والحديث:قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (١/١٩٧) فِيهِ عِمْرَانُ بْنُ دَاوُدَ الْقَطَّانُ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَالِحَ الْحَدِيثِ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وقال المناوى فى «التيسير» (١/٣٨٠) رجاله ثقاتٌ.

رؤية هلال رمضان

٦ـ عن أبى هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ»(١).

= **فقه الحديث:**

قال الصنعانى فى«التنوبر» (٤/ ٢٨١) واعلم: أن إنزال الكتب المذكورة في شهر رمضان من دلائل عظمته وشرفه وبركته من قديم الدهر وخصص هذه الكتب بالذكر لأنها أشهر كتب الله تعالى

(١) **متفق عليه:**أخرجه البخارى (١٨١٠) واللفظ له ومسلم (١٠٨١) .

فقه الحديث:قال النووى فى «شرح مسلم» (٧/ ١٩٠) المراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل إنسان بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين وكذا عدل على الأصح هذا في الصوم وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل.وقالت عائشة:«كان رسول اللهﷺ يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عقد ثلاثين يومًا ثم صام» أبو داود (٢٣٢٥) وأحمد ٦/ ١٤٩، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» ٣/ ٩٦٠ (١٦٧٥)، وابن الجارود في«المنتقى» ٢/ ٣١ (٣٧٧)، وابن خزيمة ٣/ ٢٠٣ (١٩١٠)، وابن عبد البر في«التمهيد» ١٤/ ٣٥٣) قال ابن الجوزي وابْنُ المُلَقِن: قال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح، والذهبي«تنقيح التحقيق»٥/ ١١٥، و الزيلعي في«نصب الراية» ٢/ ٤٣٩) وقال الحافظ في«التلخيص» ٢/ ١٩٨: إسناده صحيح، وقال في«الدراية» ١/ ٢٧٦: هو على شرط مسلم.وقال المنذري: رجال إسناده كلهم محتج بهم في الصحيحين، على الاتفاق والانفراد، «مختصر سنن أبي داود» ٣/ ٢١٤، وَفِى رِوَايَة حُذَيفَةَ «لا تقدموا الشهر حَتَّى تروا الهلال أو تكملوا العدةَ» أخرجه: أبو داود (٢٣٢٦)ورواه أيضًا النسائي ٤/ ١٣٥، وفي«الكبرى» ٢/ ٧١ (٢٤٣٦)، والبزار في«البحر الزخار» ٧/ ٢٧٢ (٢٨٥٥)، وابن خزيمة ٣/ ٢٠٣ (١٩١١)، وابن حبان ٨/ ٢٣٨ (٣٤٥٨)

٧ـ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ المدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، «فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: " لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟فَقَالَ:لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ»(١).

= والبيهقي في«سننه» ٤/ ٢٠٨) وقال ابْنُ الْمُلَقِنِ:فى«التَّوْضِيحِ» (٦٦٢/١٣) إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَفِى رِوَايَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ«فإن حال بينكم وبينه غمام فأكملوا شهر شعبان ثلاثين، ولا تستقبلوا رمضان بصوم يومٍ من شعبان»أخرجه: رواه أبو داود (٢٣٢٧) والترمذي (٦٨٨) والنسائي ٤/ ١٥٣ – ١٥٤) وأحمد ١/ ٢٢٦، ٢٥٨، والطيالسي ٤/ ٣٩٥ (٢٧٩٣)، والدارمي ٢/ ١٠٤٨ (١٧٢٥) وأبو يعلى في "مسنده" ٤/ ٢٤٣ (٢٣٥٥)، وابن خزيمة ٣/ ٢٠٤ (١٩١٢)، وابن حبان ٨/ ٣٥٦ - ٣٥٧ (٣٥٩٠)، ٨/ ٣٦٠ (٣٥٩٤)، والحاكم ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥ وقال: صحيح الإسناد .

(١) أخرجه مسلم (١٠٨٧) (٢٨) ، وأبو داود (٢٣٣٢) ، والترمذي (٦٩٣).

فقهُ الحديث: قال (أى الترمدى) وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ، قال النووى: فى«شرح مسلم» (١٩٧/٧) لكل بلد رؤيتهم أى إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم فيه حديث كريب عن بن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وَقال ابنُ خزيمةَ:وقد احتج به لاختلاف المطالع«التحبيرَ» للصنعانى (٢٠٦/٦).

٨ـ عن ابْنِ عُمَر رَضِيَٱللَّهُعَنْهُمَا ،عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:«إنا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ(١)

جمع النية بالليل

٩ـ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَٱللَّهُعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»(١) .

= وقال الحافظ ابن حجر فى«الفتح» (١٢٣/٤) وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب أحدها لأهل كل بلد رؤيتهم وفي صحيح مسلم من حديث بن عباس ما يشهد له وحكاه بن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه، وقال ابن عبد البرقال أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان والأندلس .

(١) متفق عليه: البخارى (١٩١٣) ومسلم (١٠٨٠) .

فقه الحديث:قال النووى: فى«شرح مسلم» (١٩٠/٧) معناه أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وحاصله أن الاعتبار بالهلال فقد يكون تاما ثلاثين وقد يكون ناقصا تسعا وعشرين وقد لا يرى الهلال فيجب إكمال العدد ثلاثين قالوا وقد يقع النقص متواليا.

(١) صحيح: رواه أبو داود (١٢٢/٧)، وابن خزيمة (١٩٣٣)، والبيهقي (٢٠٢/٤)، وأخرجه النسائي (١٩٦/٤) والترمذي (٤٢٦/٣) من طريق أخرى، والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وليس فيه علة قادحة إلا ما قيل في الاختلاف في الرفع والوقف، قال النووي: (روى هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً قال: وإسناده صحيح في كثير من الطرق، فيعتمد عليه، فإن الثقة الواصل له مرفوعاً معه زيادة علم فيجب قبولها «شرح المهذب» (٤٨٩/٦) وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي«الْأَرْبَعِينَ»: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَالَ فِي«الْمُسْتَدْرَكِ» صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.

البشارة برمضان:

١٠ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله ﷺ«أتاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكَ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ»(١).

= وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفًا، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَسْنَدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: الِاخْتِلَافُ فِيهِ يَزِيدُ الْخَبَرَ قُوَّةً، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. وَصححهُ عبدُ الحَقِ الإِشْبيلِيُّ ،وَقالَ ابْنُ كَثِيرُ:إسنادُهُ حسنٌ جَيِّدٌ،وَحسَّنَهُ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ فى«تخريج أحاديث المختصر» (٢/ ٨٠) .

فقه الحديث:قال الحافظ:فى«فتح البارى» (١٤٢/٤) قال بن قدامة تعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهور وعن أحمد أنه يجزئه نية واحدة لجميع الشهر وهو كقول مالك وإسحاق وقال زفر يصح صوم رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية وبه قال عطاء ومجاهد

(١) **صحيح**: أخرجه عبد الرزاق (٨٣٨٣) ، وابن أبي شيبة ١/٣، وإسحاق بن راهويه (٧٣/١) وَأحمدُ (٧١٤٨) والنسائي ١٢٩/٤) و ابن ماجه (١٦٤٢) ، والترمذي (٦٨٢) والبيهقي في«السنن» ٣٠٣/٤، وفي«شعب الإيمان" (٣٥٩٨) ، والبغوي (١٧٠٥) وصححه ابن خزيمة (١٨٨٣) وابن حبان (٣٤٣٥) ، والحاكم ٤٢١/١) وفى رواية «وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ» وَأخرجها الحاكم برقم(١٥٣٢)وقال هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ،وحسَّنَها المناوىُ فى«التيسير» .

فضلُ الصوم وما يكفر به من خطايا

١١. عن أبى هريرة رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ»(١).

١٢ــ عن أبى هريرة رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ،»(٢).

---

(١) أخرجه البخارى (١٩٠٤) ومسلم(١١٥١) .

فقه الحديث:قال ابن البطال فى«شرح البخارى» (٢٤/٤) واتفق جمهور العلماء على أن الصائم لا يفطره السب والشتم والغيبة، وإن كان مأمورًا أن ينزه صيامه عن اللفظ، فينبغى للصائم أن يعظم من شهر رمضان ما عظم الله ورسوله، ويعرف ما لزمه من حرمة الصيام.

(٢) أخرجه الدارمي (١٧٧٥) ، والبخاري (١٨٩٨) ، ومسلم (١٠٧٩) (١) ، والنسائي في المجتبى" ١٢٦/٤، وفي«الكبرى» (٢٤٠٧) وفى رواية مسلم «إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ»

فقه الحديث: قال النووى فى«شرح مسلم» (١٨٧/٧) فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة قال ابن الملقن: فى «شرح البخارى» (٥٧/١٣) وقال القرطبي: معناه أن الجنة تفتح وتزخرف لمن مات في رمضان لفضيلة هذِه العبادة الواقعة فيه، وتغلق عنهم أبواب النار فلا يدخلها منهم أحد مات فيه، وتصفيد الشياطين لئلا تفسد عَلَى الصائمين.

١٣ـ عن أبى هريرة رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

السحور

١٤ـ عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»(١).

١٥ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ»(٢).

---

(١) البخارى (٣٨)ومسلم (٧٦٠).

فقه الحديث:قال الحافظ ابن حجر فى«الفتح» (٤/ ٢٥١) ظاهره يتناول الصغائر والكبائر وبه جزم بن المنذر وقال النووي المعروف أنه يختص بالصغائر وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل السنة قال بعضهم ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة.

(١) البخارى (١٩٢٣) ومسلمٌ (١٠٩٥).

فقه الحديث:قال ابن الجوزى:فى«شرح البخارى» (٣/ ٢٧٠) السّحُور بِفَتْح السِّين: اسْم مَا يُؤْكَل فِي ذَلِك الْوَقْت، وقال ابن المنذر فى«الإشراف» (٣/ ١٢٠) أجمع العلماء أن السحور مندوب إليه مستحب، ولا مأثم على من تركه،وقال النووى فى«شرح مسلم)) (٧/ ٢٠٦) أجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب وأما البركة التي فيه فظاهرة لأنه يقوي على الصيام وينشط له وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر فهذا هو الصواب المعتمد في معناه.

(٢) أخرجه مسلمٌ (١٠٩٦) وأبو داود (٢٣٤٣) والترمذي (٧٠٩).

١٦ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نِعْمَ سَحُورُ المُؤْمِنِ التَّمْرُ»(١).

أخلاق الصَّائِمِينَ:

١٧ـ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال رَسُولُ الله ﷺ «الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِماً، فَلاَ يَرْفَثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ»(٢).

١٨ـ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال رَسُولُ الله ﷺ «ليسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ»(٣)

= **فقه الحديث**:قال الخطابى:فى«معالم السنن» (١٠٣/٢) معنى هذا الكلام الحث على التسحر وفيه الإعلام بأن هذا الدين يسر لا عسر فيه، وقال النوويُّ:فى«شرح مسلم» (٢٠٧/٧) معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور وأكلةُ السحرِ هي السحورُ

(١) **صحيح**: أخرجه أبوداود (٢٣٤٥) والبزار فى«المسند» رقم (٨٥٥٠) والبيهقى فى«معرفة السنن» (٨٧٥٧) وصححه ابن حبان (٣٤٧٥) وأقره الحافظ ابن الملقن فى«التحفة» (٩٢/٢) وصححه الشيخ شعيب وأسد سليم، وقال الطيبيُّ: فى«شرح المشكاة» (١٥٩٠/٥) وإنما مدحه في هذا الوقت؛ لأن في نفس السحور بركة، وتخصيصه بالتمر بركة علي بركة .

(٢) البخارى (١٨٩٤) ومسلم(١١٥١) .

فقه الحديث:قال النووى فى«شرح مسلم» (٢٨/٨) فيه نهىُ الصائم عن الرفث وهو السخف وفاحش الكلام،والجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل.

(٣) **صحيح**: أخرجَهُ البيهقى فى«الكبرى» (٤٤٩/٤) رقمَ(٨٣١٢) وفى«فضائل الأوقات» (٦١) وابن نصرٍ المروزى فى«تعظيم قدر الصلاة» (٥٧٥/٢) وصححه ابنُ خزيمة (١٩٩٦)،

١٩ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»(١).

٢٠ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ»(٢).

= وقال الحاكم فى«المستدرك» (١/٥٩٥) صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم ووافقه الذهبى .

(١) أخرجه البخاري (١٩٠٣) و (٦٠٥٧) ، وأبو داود (٢٣٦٢) ، وابن ماجه (١٦٨٩) ، والترمذي (٧٠٧) ، والنسائي في«الكبر» (٣٢٤٦) و (٣٢٤٧) ، وابن خزيمة (١٩٩٥) ، وابن حزم ٦/١٧٧-١٧٨، والبيهقي ٤/٢٧٠) .

فقه الحديث:قال ابن لبطال فى«شرح البخارى» (٤/٢٣) قال المهلب: فيه دليل أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور، كما يمسك عن الطعام والشراب، وإن لم يمسك عن ذلك فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه وترك قبوله منه،قال الطيبيُّ: فى«شرح المشكاة» (٥/١٥٩٠) والمعنى إن الله لا يبالي بعمله ذلك؛ لأنه أمسك عما أبيح له في غير حين الصوم، ولم يمسك عما حرم عليه في سائر الأحايين،وفي الحديث دليل علي أن الكذب والزور أصل الفواحش، ومعدن المناهي، بل قرينُ الشركِ .

(٢) أخرجه مسلم (٢٣٣) وابن ماجة (١٠٨٦). والترمذي (٢١٤ وابن خزيمة (٣١٤) و(١٨١٤) والبيهقي ١٠/١٨٧) .

فقه الحديث: وقال أَبُوزُرْعَةَ العراقى:فى«طرح التثريب» (٤/١٦٣)قال النوويُّ: وَفِي مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَأْوِيلَانِ:(أَحَدُهُمَا) تُكَفَّرُ الصَّغَائِرُ بِشَرْطِ أَلَا يَكُونَ هُنَاكَ كَبَائِرُ فَإِنْ كَانَتْ كَبَائِرُ لَمْ يُكَفَّرْ شَيْءٌ لَا الْكَبَائِرُ وَلَا الصَّغَائِرُ وَ (الثَّانِي) وَهُوَ الْأَصَحُّ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُكَفِّرُ كُلَّ الذُّنُوبِ الصَّغَائِرِ وَتَقْدِيرُهُ تُغْفَرُ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا إِلَّا الْكَبَائِرَ

٢١ـ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ قال رَسُولُ الله ﷺ :«رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الجَنَّةَ»(١).

٢٢ـ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: «آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ حِينَ صَعِدْتَ الْمِنْبَرَ قُلْتَ: «آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ؟» قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِينَ. فَقُلْتُ: آمِينَ. وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرَّهُمَا، فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ: آمِينَ. فَقُلْتُ: آمِينَ وَمَنْ ذُكِرْتَ عَنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ: آمِينَ فَقُلْتُ: آمِينَ»(٢) .

= قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْمَذْكُورُ فِي الْأَحَادِيثِ مِنْ غُفْرَانِ الصَّغَائِرِ دُونَ الْكَبَائِرِ هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَنَّ الْكَبَائِرَ إِنَّمَا تُكَفِّرُهَا التَّوْبَةُ أَوْ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى.

(١) **صحيح**: أخرجهُ أحمدُ فى«مسنده» رقم (٧٤٥١) والبخارى فى«الأدب المفرد» رقم (٦٤٦) والترمدى (٣٥٤٥) وحسنه، وصححه ابنُ خزيمةَ (١٨٨٨) وابنُ حبان (٩٠٨) وصححه أحمد شاكر والشيخ شعيب، وقال الصنعانىُّ:فى«التنوير» (٢٥٩/٦) فإنه لَشهرٌ تُغفَرُ فيه الخطيئاتُ وتُضاعَفُ فيه الطاعاتُ فما يَنسلِخُ إلا وقد غفر اللهُ لِمَنْ أقبل على طاعته وتجاوز عن سيئاته فمن لم يُغفَر له فقد أُتِىَ مِن قِبَلِ نَفسِهِ

(٢) **صحيح بشواهده**: أخرجه البخارى فى«الأدب المفرد» (٦٤٥) والبزارُ (١٤٠٥) وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبى .

حكم القيء:

٢٣ـ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن ذَرَعَهُ القَيءُ، فليس عليه قضاء، ومن اسْتَقَاءَ عمدا فليَقْضِ»(١).

---

(١) **إسناده صحيحٌ**: أخرجه أحمد (٤٩٨/٢) والدارمي (١٧٣٦) وأبو داود (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) والنسائي في "الكبرى" كما في«التحفة» ٣٥٤/١٠، وابن ماجة (١٦٧٦) وابن خزيمة "١٩٦٠" وأخرجه أحمد ٤٩٨/٢، ومالك فى الموطأ(٣٠٤/٢)والدارمي ١٤/٢، والبخاري في«التاريخ الكبير» ٩١/١-٩٢، و"١٩٦١"، والطحاوي ٩٧/٢، والدارقطني ١٨٤/٢، والحاكم ٤٢٦/١- ٤٢٧، البيهقي ٢١٩/٤، والبغوي "١٧٥٥"والحديث صححه ابنُ خزيمة وابنُ حِبان، وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وقال الشيخ شعيب : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال السيخين غير الوليد بن عبد الملك، فقد أورده المؤلف(ابن حبان) في«الثقات» ٢٢٧/٩.

فقه الحديث: قال الخطابيُ:فى«معالم السنن» (١١٢/٢) قلت لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء وقال عطاء عليه القضاء والكفارة وحكي ذلك عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور.قلت و أكثر العلماء فى اسقاط الكفارة عن المستقيء عامداً دليل على أن لا كفارة على من أكل عامداً في نهار رمضان، إلاّ أن المستقيء عامدا مشبه بالآكل متعمدا ومن ذرعه القيء مشبه بالآكل ناسيا.قلت ويدخل في معنى من ذرعه القيء كل ما غلب عليه الإنسان من دخول الذباب حلقه ودخول الماء جوفه إذا وقع في ماء غَمْر وما أشبه ذلك فإنه لا يفسد صومه شيء من ذلك. وقال ابْنُ المُلَقِن:فى«التوضيح» (٢٧٨/١٣) وقد قام الإجماع على أن من ذرعه القيء لا قضاء عليه، ونقل ابن المنذر الإجماع أن الاستقاءة مفطرة.

من تجب عليه الكفارة:

٢٤ـ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ، قَالَ: «مَا لَكَ؟« قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لاَ، فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ- وَالعَرَقُ المِكْتَلُ - قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ الله؟ فَوَالله مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا - يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»[١] .

٢٥ـ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله ﷺ «من أكل أو شرب ناسياً فليتمّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»[٢] .

---

(١) أخرجه البخارى (١٩٣٦) ومسلمٌ (١١١١) .

فقه الحديث: قال الخطابى:فى«معالم السنن» (١١٦/٢) في هذا الحديث من الفقه أن على المجامع متعمدا في نهار شهر رمضان القضاء والكفارة وهو قول عوام أهل العلم، وفى إسقاط الكفارة عند العجز قولان ١.أنها على الذمة، ٢.تسقط كزكاة الفطر اُنظُرْ«شرح البخارى» لابن الملقن(٢٦٣/١٣)

(٢) البخارى (١٩٣٣) ومسلم (١١٥٥) .

فقه الحديث:قال ابنُ الملقن: فى«التوضيح» (٢١٨/١٣) واختلف العلماء -كما قَالَ ابن المنذر وغيره- في الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، فقالت طائفة: لا شيء عليه.ورويناه عن علي وابن عمر

الحِجامَةُ للصَائِمِ:

٢٦ـ عن شداد بن أوس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ «أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم. وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان. فقال:أفطر الحاجم والمحجوم»(١).

= وأبي هريرة وعطاء وطاوس والنخعي، وبه قَالَ أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد.وقالت طائفة: عليه القضاء، وهو قول ربيعة ومالك وسعيد بن عبدالعزيز،وقال النوويُّ:فى«شرح مسلم» (٣٥/٨) فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون وقال ربيعة ومالك يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة وقال عطاء والأوزاعي والليث يجب القضاء في الجماع دون الأكل وقال أحمد يجب في الجماع القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل، وقال ابنُ الملقِن فى«التحفة» (٨٤/٢)وفى روَايَة «إِذا أكل الصَّائِم نَاسِيا أَو شرب نَاسِيا فَإِنَّمَا هُوَ رزق سَاقه الله إِلَيْهِ وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ) رَوَاهَا ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَكلهمْ ثِقَات .

(١) **صحيحٌ**: أخرجه عبد الرزاق (٧٥٢٢) والطيالسي (٩٨٩) وأحمد ٢٧٧/٥ و٢٨٢ و٢٨٣، والدارمي ١٤/٢- ١٥، وأبو داود "٢٣٦٧) وابن ماجه "١٦٨٠) والطبراني (١٤٤٧) وابن الجارود "٣٨٦"، والحاكم ٤٢٧/١، والبيهقي ٢٦٥/٤)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابنُ المدينى، والحاكم ووافقه الذهبى،والسيوطيُّ

فقه الحديث:قال الحافظ:فى«الفتح» (١٧٤/٤) وأما الحجامة فالجمهور أيضا على عدم الفطر بها مطلقا وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم وأوجبوا عليهما القضاء وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضا وقال بقول أحمد من الشافعية بن خزيمة وبن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وبن حبان،

القبلة للصائم:

٢٧ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ «يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ»(١).

= ونقل الترمذي عن الزعفراني أن الشافعي علق القول على صحة الحديث وبذلك قال الداودي من المالكية،وقال ابنُ البطَال:فى«شرح البخارى» (٧٩/٤) وأما الحجامة للصائم: فجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء على أنه لا تفطره، وروى عن على بن أبى طالب أنها تفطر الصائم، وهو قول الأوزاعى، وأحمد، وإسحاق، وقال الجمهور الحديثُ منسُوخٌ بحديث ابنِ عباس الذى أخرجه البخارىُّ برقم(١٩٣٩) «احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ».

(١) أخرجه البخارىُّ (١٩٢٧) ومسلمٌ (١١٠٦) .

قال ابْنُ رَجَب:فى«فتح البارى» (٢/ ٣٤) "الإرْبُ"بالسكون: العضو، وَهوَ كناية هنا عَن الفرج، والإرَب – بالفتح – الحاجة، والمراد بالحاجة: شهوة النكاح، وقيل: بل الإرب بالسكون يراد بهِ العضو، ويراد بهِ الحاجة أيضاً وكذلك هوَ في«الصحاح» .

فقه الحديث:قال الخطَّابِىُّ:فى«معالم السُّنَنِ» (٢/ ١١٣) واختلف الناس في جواز القبلة للصائم فكرهتها طائفة نهى عنها ابن عمر،ويروى عن ابن مسعود أنه قال من فعل ذلك قضى يوما مكانه وعن ابن المسيب مثل ذلك،وقال ابن عباس يكره ذلك للشاب ويرخص فيه للشيخ.قلتُ(الباهلىُّ)) وَأخرج أبو داودَ فى«السنن»برقم(٢٣٨٧) وإبن عدي (١/ ٤١٥) والبيهقي (٤/ ٢٣١ – ٣٣٢) وفي«معرفة السنن» (٦/ ٢٨١) عن أبي هريرة: «أن رجلاً سأل النبيَّ ﷺ عن المباشرة للصائم فرخَّص له، وأتاه آخرُ فسأله فنهاه، فإذا الذي رخصَ له شَيْخٌ، والذي نهاه شابٌّ» والحديث سكتَ عنه أبوداود والمنذرىُّ والحافظُ وقال العَلَّامَةُ مُلَّا عَلِى القارئ:فى«شرح مسندأبى حنيفة» (١/ ٢٧٦)إسنادهُ جَيِّدٌ وقال: فى«شرح المشكاة» (٤/ ١٣٩٣)قال ابْنُ الهُمَامِ:سنَدُهُ جَيِّدٌ،

٢٨ـ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الوِصَالِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ:لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ» كَالـمُنكلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا»(١).

= وقال الزرقانِى:فى«شرح الموطأ» (٢/٢٤٣) إِسْنَادُهُ صحيحٌ،وصححه شُعَيْبٌ الْأَرْنَأُوط ويعقوب بصارة وَروى مالك فى«الموطأ» رقم(٦٤٩) بإِسْنادٍ صحيح على شرطهما أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب»،وقال الشوكانِىُ:فى«نيل الأوطار» (٤/٢٥٠) وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة.ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمهما،وفى المسئَلَةِ تَفاصِيلُ تَجِدُهَا فى«طرح التثريب»للحافظ أَبِى زرعة العراقىِّ(٤/١٣٤، ١٣٧).

(١) البخارى (١٩٦٥) ومسلم (١١٠٣).

فقه الحديث قال لخطَّابِىُ:فى«معالم السنن» (٢/١٠٠٨) الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله ﷺ وهو محظور على أمته ويشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يتخوف على الصائم من الضعف وسقوط القوة فيعجزوا عن الصيام المفروض وعن سائر الطاعات أو يملوها إذا نالتهم المشقة فيكون سببا لترك الفريضة.وقال ابْنُ عبدِ البرِّ:فى«الإِسْتذْكار» (٣/٣٣٤) إنما نهى رسول الله ﷺ عن الوصال رفقا لأمته ورحمة بهم،وقال أبوزرعة العراقىُّ:فى«طرح التثريب» (٤/١٢٧) الْوِصَالُ هُنَا أَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ فَصَاعِدًا، وَلَا يَتَنَاوَلُ فِي اللَّيْلِ لَا مَاءً وَلَا مَأْكُولًا فَإِنْ أَكَلَ شَيْئًا يَسِيرًا أَوْ شَرِبَ وَلَوْ قَطْرَةً فَلَيْسَ وِصَالًا، ثُمَّ قال رحمه اللهُ: وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى النَّهْيِ عَنْهُ،

٢٩ـ عن أنس بْنِ مالك رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ «أَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ يُواصِلُ وَذَاكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُوَاصِلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بَالُ رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي، أَمَا وَالله لَوْ تَمَادَّ لِي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ»(٢).

كيفَ يَستَنشقُ الصائمُ:

٣٠ـ عن لقيط بْنِ صَبِرَةَ رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ قالَ: قال رسولُ الله ﷺ «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»(٢).

= وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ كَرَاهَتَهُ عَنْ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ الْعَبْدَرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا هُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .

(١) البخارى (٧٢٤١)ومسلمٌ (١١٠٤) .

معنى الحديث:قال ابْنُ الجَوْزِى:فى«كشف المشكِلِ» (٢٤٩/٣) التعمق"طلب عمق الشَّيْء، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ تكلّف مَا لَا يلْزم،وقال النوويُّ:فى«شرح مسلم))(٢١٤/٧) هم المشدِّدُون في الأمور المجاوزون الحدود في قول أو فعل،قلتُ(الباهلى) فأخرج البخارىُ من حديث عائشة :(٤٣، ٥٨٦١) ومسلمٌ (٢١٥،٢٢١) «عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلّ» .

(٢) **صحيحٌ**: أخرجه أحمد (١٦٣٨٠) وأبو داود (٢٣٦٦) ، والترمذي (٧٨٨)والنسائىُّ (٨٧٩ وابن ماجه (٤٠٧) ، وصححه البخارى والترمدى وابن الجارود في«المنتقى» (٨٠) وابن خزيمة (١٥٠) (١٦٨) ، وابن حبان (١٠٨٧) وابن السكن والبغوى وابن القطان«فى بيان الوهم» (٥٩٢/٥) والحاكم (٥٢٢) وأقره الذهبى، وصححه النووى فى«شرح مسلم» (٥٠٥/١) وابن سيد الناس، وابن الملقن فى«التحفة» (١٨٤/١) والحافظ فى«لتلخيص» (٨١/١)

٣١ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «احْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً، أَوْ حَصِيرًا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا البَابَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ»(١).

= **فقه الحديث**: قال الخطَّابِيُّ: في «معالم السنَنِ» (٢/١٠٨) فيه من الفقه أن وصول الماء إلى موضع الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو في غيره من حشو جوفه، وقال الحَافِظُ: في «الفتح» (٤/١٦٠) قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه .

(١) **متفقٌ عليه**: البخارى (٦١١٣) ومسلمٌ (٧٨١) .

فقه الحديث: قال الإمَامُ العلامةُ ولِيُّ الدِّينِ أَبُوزُرْعَةَ العِرَاقِيُّ: في «طرح التثريب» (٣/٩٥) لَمْ يُبَيَّنْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَدَدُ الرَّكَعَاتِ الَّتِي صَلَّاهُنَّ النَّبِيُّ تِلْكَ اللَّيَالِيَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «مَا زَادَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَعَلَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ لَكِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ عَلَى صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُقْتَدِينَ بِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ صَلَّى بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً غَيْرَ الْوِتْرِ وَهُوَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَفِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ

= قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً وَفِي رِوَايَةٍ بِإِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ ثُمَّ قَامُوا بِعِشْرِينَ وَأَوْتَرُوا بِثَلَاثٍ وَيَزِيدُ بْنُ رُومَانَ لَمْ يُدْرِكْ وَبِهَذَا أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأُبَيٍّ وَشُكَيْلِ بْنِ شَكَلٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَالْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ وَأَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ الِاخْتِيَارُ عِنْدَنَا انْتَهَى وَعَدُّوا مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالْإِجْمَاعِ وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَسُنَنِ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ» ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِرِوَايَةِ أَبِي شَيْبَةَ جَدِّ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَاخْتَارَ مَالِكٌ – رَحِمَهُ اللَّهُ – أَنْ يُصَلِّيَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً غَيْرَ الْوِتْرِ وَقَالَ إنَّ عَلَيْهِ الْعَمَلَ بِالْمَدِينَةِ وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ دَاوُد بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَدْرَكْت النَّاسَ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ،يُصَلُّونَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ وَقَالَ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَقُومُونَ بِإِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً يُوتِرُونَ مِنْهَا بِخَمْسٍ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي وَصَالِحٌ ضَعِيفٌ ثُمَّ لَا يَدْرِي مَنْ النَّاسُ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ فَلَعَلَّهُ قَدْ أَدْرَكَ جَمَاعَةً مِنْ النَّاسِ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِحُجَّةٍ ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ فَعَلُوهُ لَكَانَ مَا فَعَلَهُ عُمَرُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي عَصْرِهِ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ انْتَهَى، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنَّمَا فَعَلَ هَذَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا مُسَاوَاةَ أَهْلِ مَكَّةَ فَإِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا يَطُوفُونَ سَبْعًا بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَكَانَ كُلِّ سَبْعٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي مِنْهَاجِهِ فَمَنْ اقْتَدَى بِأَهْلِ مَكَّةَ فَقَامَ بِعِشْرِينَ فَحَسَنٌ وَمَنْ اقْتَدَى بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَامَ بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَحَسَنٌ أَيْضًا لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَرَادُوا بِمَا صَنَعُوا الِاقْتِدَاءَ بِأَهْلِ مَكَّةَ فِي الِاسْتِكْثَارِ مِنْ الْفَضْلِ لَا الْمُنَافَسَةَ كَمَا ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ قَالَ وَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى عِشْرِينَ وَقَرَأَ فِيهَا بِمَا يَقْرَؤُهُ غَيْرُهُ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ كَانَ أَفْضَلَ لِأَنَّ طُولَ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قِيلَ وَالسِّرُّ فِي الْعِشْرِينَ أَنَّ الرَّاتِبَةَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ فَضُوعِفَتْ فِيهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ جِدٍّ وَتَشْمِيرٍ

٣٢ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَرَضِيَٱللَّهُعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ «يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١) .

= وَلَمَّا وَلِيَ وَالِدِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِمَامَةَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَحْيَا سُنَّتَهُمْ الْقَدِيمَةَ فِي ذَلِكَ مَعَ مُرَاعَاةِ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ فَكَانَ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً عَلَى الْمُعْتَادِ ثُمَّ يَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ بِسِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَيَخْتِمُ فِي الْجَمَاعَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَتْمَتَيْنِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْدَهُ فَهُمْ عَلَيْهِ إِلَى الْآنَ وَكَانَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يُصَلِّي أَرْبَعِينَ رَكْعَةً يُوتِرُ بِسَبْعٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا ضِيقٌ وَلَا حَدٌّ يُنْتَهَى إلَيْهِ لِأَنَّهُ نَافِلَةٌ فَإِنْ أَطَالُوا الْقِيَامَ وَأَقَلُّوا السُّجُودَ فَحَسَنٌ وَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ وَإِنْ أَكْثَرُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَفَحَسَنٌ ، وقال النوويُّ:فى«شرح مسلم))(٦/ ٧٠)

هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقة إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح على الأصح فإنها مشروعة في جماعة في المسجد والاستسقاء في الصحراء وكذا العيد إذا ضاق المسجد

(١) أخرجه عبد الرزاق" (٧٧١٩) ومسلم (٧٥٩) وأبو داود (١٣٧١) ، والترمذي (٨٠٨) ، والنسائي ١٥٦/٤) والبيهقي ٤٩٢/٢) .

فقه الحديث:قال ابْنُ عبدِالبرِ: فى«الاستِذْكار» (٦٢/٢) وفيه أن قيام رمضان سنة من سنن النبي عليه السلام مندوب إليها مرغب فيها ولم يسن منها عمر إلا ما كان رسول الله يحبه ويرضاه وما لم يمنعه من المواظبة عليه إلا أن يفرض على أمته وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما ،قال أبوزرعة العراقى:فى«طرح التثريب» (١٦٠/٤) قَوْلُهُ «إِيمَانًا» أَيْ تَصْدِيقًا بِأَنَّهُ حَقٌّ وَطَاعَةٌ، وَقَوْلُهُ وَاحْتِسَابًا أَيْ طَلَبًا لِمَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى وَثَوَابِهِ لَا بِقَصْدِ رُؤْيَةِ النَّاسِ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُخَالِفُ الْإِخْلَاصَ وَقال: لَيْسَ الْمُرَادُ بِقِيَامِ رَمَضَانَ قِيَامُ جَمِيعِ لَيْلِهِ بَلْ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِقِيَامٍ يَسِيرٍ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا فِي مُطْلَقِ التَّهَجُّدِ وَبِصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَرَاءَ الْإِمَامِ،

٣٣ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:كَانَ رَسُولُ الله ﷺ «يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ»(١).

٣٤ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ «كَانَ يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ،

= وقال: قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْمُرَادُ بِقِيَامِ رَمَضَانَ صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْأَفْضَلَ صَلَاتُهَا مُنْفَرِدًا فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي جَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ الْأَفْضَلُ صَلَاتُهَا جَمَاعَةً كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ فَأَشْبَهَ صَلَاةَ الْعِيدِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ الْأَفْضَلُ فُرَادَى

(١) **متَّفقٌ عليهِ**:البخاريُّ (٢٠٢٥) ومسلمٌ (١١٧١) .

معنى الحديث:قال أبوزرعة:فى«طرح التثريب» (٤/١٦٥) الِاعْتِكَافُ فِي اللُّغَةِ الْحَبْسُ وَالْمُكْثُ وَاللُّزُومُ، وَفِي الشَّرْعِ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمُلَازِمَةِ الْمَسْجِدِ قَالَ تَعَالَى:﴿وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] قَالَ تَعَالَى:﴿مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٥٢] وَ قَالَ تَعَالَى:﴿فَأَتَوْا۟ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ﴾ [الأعراف: ١٣٨] قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: الِاعْتِكَافُ لُزُومُ الْمَرْءِ شَيْئًا وَحَبْسُ نَفْسِهِ عَلَيْهِ بِرًّا كَانَ أَوْ إثْمًا، وقال ابْنُ عبدالبرِّ:فى«الاستذكار» (٣/٣٨٥) وأجمعوا أن سنة الاعتكاف المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه وأنه جائز في السنة كلها إلا ما ذكرنا،وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد .

قَالَ ﷺ: «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ»(١).

الاجتهادُ فى العشْرِالأواخر:

٣٥ـ عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالتْ:كَانَ رَسُولُ الله ﷺ «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَى اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ»(١).

---

(١) **متفقٌ علَيْهِ**: البخارى (٢٠٢٧) ومسلمٌ (١١٧١) .

فقهُ الحديث: قال الخطَّابىُّ: فى«معالِم السننِ» (١٣٨/٢) فيه من الفقه أن المعتكف يبتدىء اعتكافه أول النهار ويدخل في معتكفه بعد أن يصلي الفجر، وإليه ذهب الأوزاعي وبه قال أبو ثور، وقال مالك والشافعي وأحمد يدخل في الاعتكاف قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر بعينه وهو مذهب أصحاب الرأي، وفيه دليل على أن الاعتكاف إذا لم يكن نذرا كان للمعتكف أن يخرج منه أي وقت شاء، وفيه إباحة ترك عمل البر إذا كان نافلة لآفة يخاف معها حبوط الأجر، وفي الحديث دليل على جواز اعتكاف النساء وعلى أنه ليس للمرأة أن تعتكف إلاّ بإذن زوجها وعلى أن للزوج أن يمنعها من ذلك بعد الإذن فيه، وقال مالك ليس له ذلك وقال الشافعي له أن يمنعها من ذلك بعد الإذن، وفيه كالدلالة على أن اعتكاف المرأة في بيتها جائز. وقد حكي جوازه، عَن أبي حنيفة؛ فأما الرجل فلم يختلفوا أن اعتكلفه في بيته غير جائز وإنما شرع الاعتكاف في المساجد.

(١) **متفقٌ عليه:** البخاري (٢٠٢٤) ، ومسلم (١١٧٤) .

فقه الحديث:قال الإمامُ الخَطَّابِىُّ:فى«معالم السُّنَنِ» (٢٨٢ (شد المئزر يُتَأَوَّلُ على وجهين: أحدهما هِجْرانُ النساء وترك غشيانهن. والآخَرُ الجد والتشمير في العمل.فى أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله ،وانظر:لازماً «فتح البارى»لابْنِ حجر،(٧٨/١) و«شرْحَ أبى داود» للعينى(٥/٢٨٠) و«إرشاد السارى» (٤٣٨/٣) .

اِلْتِماسُ لَيْلَة القدر:

٣٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَرَضِيَٱللَّهُعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

٣٧ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْرَضِيَٱللَّهُعَنْهَا: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُجَاوِرُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ:تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»(١) .

---

(١) **متفقٌ عليه**: البخاري (٢٠٢٤) ، ومسلم (١١٧٤) .

فقه الحديث:قال الإمامُ الخَطَّابِيُّ:فى«معالم السُّنَنِ» (٢٨٢ (شد المئزر يُتَأَوَّلُ على وجهين: أحدهما هِجْرانُ النساء وترك غشيانهن. والآخَرُ الجد والتشمير في العمل.فى أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله ، وانظر:لازماً «فتح البارى»لابْنِ حجر،(٧٨/١) و«شرْحَ أبى داود» للعينى(٥/٢٨٠) و«إرشاد السارى» (٤٣٨/٣) .

(١)**متفق عليه**:البخارى (٢٠٢٠) ومسلمٌ(١١٦٩) .

فقه الحديث :قال ابن البطال فى«شرح البخارى» (١٥٣/٤ (قال الطبرى: اختلف الصحابة والتابعون لهم بإحسان فى تحديد ليلة القدر بعينها، مع اختلافهم عن النبىﷺ حدها، قال ابن مسعود: هى ليلة عشرة من رمضان .وقال على وابن مسعود وزيد بن ثابت: هى ليلة تسع عشرة. وقال بعضهم: ليلة إحدى وعشرين على حديث أبى سعيد، روى ذلك أيضًا عن على وابن مسعود، وقال آخرون: ليلة ثلاث وعشرين على حديث ابن عمر، وابن عباس، وروى ذلك عن ابن عباس وعائشة وبلال، وقاله مكحول، وقال ابن عباس وبلال: هى ليلة أربع وعشرين، وهو قول الحسن وقتادة، وأحسب الذين قالوا هذه، وقال الطبرى أيضاً:والآثار المروية فى ذلك عن النبى عليه السلام صحاح، وهى متفقة غير مختلفة، وذلك أن جميعها ينبئ عنه عليه السلام أنها فى العشر الأواخر،

٣٨ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :«خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ القَدْرِ فَتَلاَحَى رَجُلَانِ[1] مِنَ المُسْلِمِينَ فَقَالَ: خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالخَامِسَةِ»[2].

٣٩ـ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال:قال النَّبِيُ ﷺ «مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ: يعتى ليلةَ القدر»[3].

= وقال الحافظ:فى«فتح البارى» (٤/٢٦٠) في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في العشر الأخير منه ثم في أوتاره لا في ليلة منه بعينها وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلامامضى منها في صحيح مسلم عن أبي بن كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها وفي رواية لأحمد من حديثه مثل الطست ونحوه لأحمد من طريق أبي عون عن بن مسعود وزاد صافية ومن حديث بن عباس نحوه ولابن خزيمة من حديثه مرفوعا ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة

(١) قال ابن البطال:فى«شرح البخارى» (٤/١٥٧)" التلاحى "التجادل والتخاصم، وهذا يدل أن الملاحاة والخلاف يصرف فضائل كثير من الدين، ويحرم أجرًا عظيمًا؛ لأن الله تعالى لم يرد التفرق من عباده، وإنما أراد الاعتصام بحبله، وجعل الرحمة مقرونة بالاعتصام بالجماعة،"الرَّجُلَانِ "هُمَا كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد، وانظر«فتحَ البارى » لابن حجر(١/٢٥٠).

(٢) أخرجه:البخارى (٢٠٣٣)

(٣) **متفق عليه**: البخارى (٢٠١٥) ومسلم (١١٦٥).

٤٠ـ عن أُبِيٍّ بْنِ كعْبٍ رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ أنه قال «أَخْبَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ، لَا شُعَاعَ لَهَا»(١).

٤١ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أُنَيْسٍ رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:«أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ»(٢).

٤٢ـ عَن عُيَيْنَةَ بْنِ عبد الرحمن عَنْ أَبِيهِ رَضِيَٱللَّهُعَنْهُ قَالَ:«ذُكِرَتْ لَيْلَةُ القَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ: مَا أَنَا مُلْتَمِسُهَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ إِلاَّ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ،

= **فقه الحديث**: قال النووى فى«شرح مسلم» (٦/٤٣) وأكثر العلماء على أنها ليلة مبهمة من العشر ليلة سبع وعشرين وثلاث وعشرين وإحدى وعشرين الأواخر من رمضان وأرجاها أوتارها وأرجاها .

(١) أخرجه مسلمٌ (٧٦٢) والترمدى (٣٣٥١) .

فقه الحديث:قال القاضى عياضٌ:فى«شرح مسلم» (٤/١٤٧) قيل: علامة جعلها الله لها، وقيل: بل لكثرة اختلاف الملائكة فى ليلتها، ونزولها إلى الأرض وصعودها، بما تنزلت به من عند الله، وبكل أمر حكيم، وبالثواب والأجور، سترت أجسامُها اللطيفة، وأجنحتها شعاعها، وحجبت نورها

(٢) أخرجه مسلم (١١٦٨) ، والبيهقي في«السنن» ٤/٣٠٩، وفي«الشعب» (٣٦٧٤) .

فقه الحديث: قال العينىُ:فى«عمدة القارئ» (٦/ ٩٤) قال الخطَّابِىُّ: فيه دليل على وجوب السجدة على الجبهة، ولولا وجوبه لصانها عن لثق الطين، وفيه: استحباب أن لا يمسح إلى بعض ما يصيب جبهة الساجد من أثر الأرض وغبارها. وفيه: أن رؤيا الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، صادقة. وفيه: طلب الخلوة عند إرادة المحادثة لتكون أجمع للضبط.

فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: التَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي ثَلاَثِ أَوَاخِرِ لَيْلَةٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي العِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلاَتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ اجْتَهَدَ»(١).

٤٣ـ عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النَّبِيُّ ﷺ قال:«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ»(٢).

---

(١) **صحيحٌ**: أخرجه الطيالسي (٨٨١) وأحمد (٢٠٣٧٦) والترمذي (٧٩٤) ، والبزار في«مسنده» (٣٦٨١) ، والنسائي في«الكبرى» (٣٤٠٣) و (٣٤٠٤) والبيهقي في«الشعب« (٣٦٨١) وصححه الترمذي وابنُ خُزيمة وابنُ حبان والحاكم، ووافقه الذهبي .

(٢) **متفق عليه:**البخاري (٢٠١٥) ، ومسلم (١١٦٥) والنسائي في«الكبرى» (٣٣٩٨) .

معنى الحديث:«قَدْ تَوَاطَأَتْ»أَيْ تَوَافَقَتْ وَالْمُوطَأَةُ الْمُوَافَقَةُ كَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَطِئَ مَا وَطِئَهُ الْآخَرُ، «فَالْتَمِسُوهَا» أَيْ اُطْلُبُوهَا اسْتَعَارَ لَهُ اللَّمْسَ، وَقَوْلُهُ فِي الْعَشْرِ الْبَوَاقِي أَيْ فِي اللَّيَالِي الْعَشْرِ الْبَوَاقِي مِنْ الشَّهْرِ وَهِيَ الْعَشْرُ الْأَخِيرَةُ مِنْ الشَّهْرِ،«فَلْيَتَحَرَّهَا» أَيْ فَلْيَتَعَمَّدْ طَلَبَهَا وَالتَّحَرِّي الْقَصْدُ وَالِاجْتِهَادُ فِي الطَّلَبِ وَالْعَزْمُ عَلَى تَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ، وانظر «طرحَ التثريب» (١٤٩/٤) .

زكاة الفطر:

٤٤ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»[1]

---

(١) أخرجه: البخارى (١٥٠٣) ومسلمٌ (٩٨٤) وفى رِوايةٍ «زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ»أخرجها البيهقى:فى«السن« (٤/ ٢٧٤) برقم(٨٧٩١) والحاكم: وَقَالَ إِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وأقرَّهُ أبوزرعة العراقىُّ، وفى روايةٍ «أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ قَالَ بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ» ، قال أبوزرعة: وَهَذَا حُجَّةٌ لَنَا وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.وأخرجه أحمد برقم (٣٢٩١) بلفظ«أدو ازكاة صومكم» وقال العلامة أحمد شاكر:إسناده صحيح ،وأعَلَّهُ العلَّامَةُ شُعَيْبٌ الأَرْنَأُوط بالانقطاع بَيْنَ الحَسنِ وَابْنِ عَبَّاسٍ

حكم زكاة الفطر:

قال الإمام أبوزرعة العراقى:فى«طرح التثريب» (٤/ ٤٣) فِيهِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إلَّا مِمَّنْ شَذَّ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ رَاهْوَيْهِ هُوَ كَالْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ بِهِ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مَعْنَى قَوْلِهِ فَرَضَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْجَبَ وَمَا أَوْجَبَهُ رَسُولُ اللهﷺ فَبِأَمْرِ اللهَّ أَوْجَبَهُ وَمَا كَانَ لِيَنْطِقَ عَنْ الْهَوَى،وفى الحديث: أَنَّ الْوَاجِبَ إخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ أُخْرِجَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي.

٤٥ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»(١).

---

(١) **إسناده صحيح**: أخرجه أبو داود (١٦٠٩) وابن ماجه (١٨٢٧) والدارقطني (٢/ ١٣٨) والحاكم (١/ ٤٠٩) والبيهقي (٤/ ١٦٢ - ١٦٣ و ١٦٣) وفي«المعرفة» (٦/ ١٨٨ - ١٨٩) والمزي في«تهذيب الكمال» (١٢/ ٣١١)وقال ابْنُ عبد الهادى:فى«المحرر» (٣٤٩/١) وَقَالَ الدراقطني: (رُوَاة هَذَا الحَدِيث لَيْسَ فيهم مَجْرُوح) . وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد الْمَقْدِسِي: (هَذَا إِسْنَاد حسن) قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم،وأقرة الحافظ فى البلوغ،وسكت عنه فى«الفتح» وصححه ابن دقيق العيد وذكر أنّ رجاله رجال مسلم «الاقتراح» (ص ٣٥٩)و ٥٠٥) صححه ابنُ الملقنِ والمناويُّ .

غريب الحديث:قال ابنُ الأثير:فى«جامع الأصول))(٦٤٤/٤) (اللغو) : ما لا يعقد عليه القلب من القول،(الرفث) : هاهنا: الفحش من الكلام.

فقه الحديث:قال النوويُّ فى«شرح مسلمٌ» (٥٨/٧) وقتُ وجوبها وفيه خلافٌ للعلماء فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد وقال أصحابنا تجب بالغروب والطلوع معا فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب وعن مالك روايتان كالقولين، وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر،واختلف العلماء أيضا في إخراجها عن الصبي فقال الجمهور يجب إخراجها للحديث المذكور .

صلاة العيد:

٤٦ـ عَنِ الزُّهْرِيِّ رحمة الله عليه«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، قَطَعَ التَّكْبِيرَ»(١).

٤٧ـ عن أم عطية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قالت:أمرنا – تعني النبي ﷺ « أن نُخرج في العيدين العواتقَ، وذوات الخدور،وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين»(٢).

---

(١) الأثر أخرجه:ابْنُ أَبِى شيبة برقم(٥٦٢١) والبغوى فى«شرح السنة» (٣٠١/٤) وأورده الحافظ: فى«التلخيص» (١٩٠/٢) وقال:مرسلٌ وذكره أيضاًفى«المطالب العالية» (١٤٧/٥) وقال الباهلى: مَراسِيلُ الزُّهرِيِّ لَيْسَتْ بِشيْءٍ وَانظُرْ «سؤالات الترمدى للبخارى» (٥٣٣/١) وَ«شرح علل الترمدى» للحافظ ابن رجبٍ الحنبلى (٢٨٤/١) .

(٢) أخرجه: البخاري (٣٥١) و (٩٧٤) و (٩٨١) ، ومسلم (٨٩٠) .

غريب الحديث:قال القسطلانِيُّ:فى«إرْشَادالسارى» (٢٢٠/٢) والشمس البرماوىُ فى«شرح البخارِي» (٣٧٢/٤) (العواتق) جمع عاتق، وهي: التي عتقت من الخدمة، أو: من قهر أبويها (ذوات الخدور) أي الستور، وقيل: البيوت، والمراد: المخبآت. (ذوات)، بواو، أو بلا واو، ومعناها صواحب، ويعرب إعراب مسلمات. فقه الحديث:قال ابْنُ رجب:فى«فتح البارى» (٣٨/٩) وفي الحديث: أمر النساء بالخروج إلى العيدين حتى شوابهن وذوات الخدور

صيام ستٍّ من شوال:

٤٨ـ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَما صِيَامِ الدَّهْرِ كلَّه»[1].

---

(١) أخرجه: عبد الرزاق (٧٩١٨) و (٧٩١٩) و (٧٩٢١) ، والحميدي (٣٨١) وابن أبي شيبة ٣/٩٧، وعبد بن حميد (٢٢٨) ، والدارمي (١٧٥٤) ، ومسلم (١١٦٤) ، وأبو داود (٢٤٣٣)

فقه الحديث:قال الإِمامُ النوويُّ:فى«شرح مسلم» (٨/٥٦) فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة وقال مالك وأبو حنيفة يكره ذلك قال مالك في الموطأ ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها قالوا فيكره لئلا يظن وجوبه ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب قال أصحابنا والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال قال العلماء وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين .

فِهرِسُ المحتويات

رقمُ الحديثِ	الرَّاوى	الصَّفْحَة
١	ابن عمر	٤
٢	أبى هريرة	٥
٣	البراء	٦
٤	معاذ	٧
٥	وائلة	٨
٦	أبى هريرة	٩
٧	كُرَيْبٍ	١٠
٨	ابن عمر	١١
٩	حفصةَ	١١
١٠	أبى هريرة	١٢
١١	أبى هريرة	١٣
١٢	أبى هريرة	١٣
١٣	أبى هريرة	١٤
١٤	أنس	١٤
١٥	عمروِبن العاص	١٤
١٦	أبى هريرة	١٥

١٧	أبى هريرة	١٥
١٨	أبى هريرة	١٥
١٩	أبى هريرة	١٦
٢٠	أبى هريرة	١٦
٢١	أبى هريرة	١٧
٢٢	أبى هريرة	١٧
٢٣	أبى هريرة	١٨
٢٤	أبى هريرة	١٩
٢٥	أبى هريرة	١٩
٢٦	شداد	٢٠
٢٧	عائشة	٢١
٢٨	أبى هريرة	٢٢
٢٩	أنس	٢٣
٣٠	لقيط	٢٣
٣١	زيد بن ثابت	٢٤
٣٢	أبى هريرة	٢٦
٣٣	ابن عمر	٢٧
٣٤	أبى سعيد	٢٧
٣٥	عائشة	٢٨
٣٦	أبى هريرة	٢٩
٣٧	عائشة	٢٩

٣٨	عبادة	٣٠
٣٩	ابن عمر	٣٠
٤٠	أبى بن كعب	٣١
٤١	ابن أُنَيْسٍ	٣١
٤٢	عُيَيْنَةَ	٣١
٤٣	ابن عمر	٣٢
٤٤	ابن عمر	٣٣
٤٥	ابن عباس	٣٤
٤٦	الزهرى	٣٥
٤٧	أم عطية	٣٥
٤٨	أبى أبوب	٣٦

٢.فهرس الموضوعات:

الموضوع الصفحة

مقدمةالمحقق..... ٣

تَعْرِيفُ الصَّومِ وَوُجُوبُهُ: ٤

النهى عن الصوم قبل رمضان ٥

مراحلُ فرضِ الصيام ٦

رؤية هلال رمضان ٩

جمع النية بالليل ١١

البشارة برمضان:..... ١٢

فضلُ الصوم وما يكفر به من خطايا ١٣

السحور..... ١٤
أخلاق الصَّائِمِينَ:..... ١٥
حكم القيء:..... ١٨
من تجب عليه الكفارة:..... ١٩
الحِجامَةُ للصَائِمِ: ٢٠
القبلة للصائم: ٢١
كيفَ يَستَنشقُ الصائمُ:..... ٢٣
الاجتهادُ فى العشْرِالأواخر:..... ٢٨
اِلْتِماسُ لَيْلَة القدر:..... ٢٩
زكاة الفطر: ٣٣
صلاة العيد:..... ٣٥
صيام ستٍّ من شوال:..... ٣٦

